



PUTUSAN
Nomor 1630 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GIDEON SURYATIKA, bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro Nomor 4 RT/RW. 2/1, Desa/Kelurahan Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Eduard Rudy Suharto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Bejana *Law Office*, beralamat di Jalan Tunggorono Nomor 9, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

LIEM ELLY SETIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Margorejo Indah Blok D/324 RT/RW. 3/8, Desa/Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sururi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sururi & Rekan, beralamat di Jalan Made Selatan RT. 2/RW. 6, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n:

1. **TONI TRIANTO, S.H., M.H., dan CAKRA PERMATA OCTAVIANUS, S.H., PENGURUS dan KURATOR dari PT. KEMASAN LESTARI (DALAM PAILIT),**

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



berkedudukan di Jalan Mastrip IX, Km 1.3, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Surabaya;

2. ANDY LESMANA, bertempat tinggal di Ngagel Jaya Utara 6/4 RT/RW. 1/6, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Widjaja, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Embong Kenongo Nomor 74, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

3. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, berkedudukan di Jalan Raya Wonocolo Nomor 59, Taman Sepanjang, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, KCP Sepanjang;
Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah terhadap 15 (lima belas) lembar cek-cek BCA atas nama Penggugat sebagai berikut:

No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
1.	DU 517092	Rp. 924.333.300,00	30 September 2021
2.	DU 517093	Rp. 924.333.300,00	30 Oktober 2021
3.	DU 517094	Rp. 924.333.300,00	30 November 2021
4.	DU 517095	Rp. 924.333.300,00	31 Desember 2021
5.	DU 517096	Rp. 924.333.300,00	31 Januari 2022
6.	DU 517097	Rp. 924.333.300,00	28 Februari 2022
7.	DU 517098	Rp. 924.333.300,00	31 Maret 2022

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
8.	DU 517099	Rp. 924.333.300,00	30 April 2022
9.	DU 5170100	Rp. 924.333.300,00	31 Mei 2022
10.	EB 718410	Rp. 924.333.300,00	30 Juni 2022
11.	EB 718411	Rp. 924.333.300,00	30 Juli 2022
12.	EB 718412	Rp. 924.333.300,00	31 Agustus 2022
13.	EB 718413	Rp. 924.333.300,00	30 September 2022
14.	EB 718414	Rp. 924.333.300,00	31 Oktober 2022
15.	EB 718415	Rp. 924.333.300,00	30 November 2022

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan asli 15 (lima belas) lembar cek Bank BCA atas nama Penggugat kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu atas cek sebagai berikut:

No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
1.	DU 517092	Rp. 924.333.300,00	30 September 2021
2.	DU 517093	Rp. 924.333.300,00	30 Oktober 2021
3.	DU 517094	Rp. 924.333.300,00	30 November 2021
4.	DU 517095	Rp. 924.333.300,00	31 Desember 2021
5.	DU 517096	Rp. 924.333.300,00	31 Januari 2022
6.	DU 517097	Rp. 924.333.300,00	28 Februari 2022
7.	DU 517098	Rp. 924.333.300,00	31 Maret 2022
8.	DU 517099	Rp. 924.333.300,00	30 April 2022
9.	DU 5170100	Rp. 924.333.300,00	31 Mei 2022
10.	EB 718410	Rp. 924.333.300,00	30 Juni 2022
11.	EB 718411	Rp. 924.333.300,00	30 Juli 2022
12.	EB 718412	Rp. 924.333.300,00	31 Agustus 2022

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
13.	EB 718413	Rp. 924.333.300,00	30 September 2022
14.	EB 718414	Rp. 924.333.300,00	31 Oktober 2022
15.	EB 718415	Rp. 924.333.300,00	30 November 2022

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak sah berupa 15 (lima belas) lembar cek Bank BCA atas nama Penggugat dengan segala akibat hukumnya, yaitu:

No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
1.	DU 517092	Rp. 924.333.300,00	30 September 2021
2.	DU 517093	Rp. 924.333.300,00	30 Oktober 2021
3.	DU 517094	Rp. 924.333.300,00	30 November 2021
4.	DU 517095	Rp. 924.333.300,00	31 Desember 2021
5.	DU 517096	Rp. 924.333.300,00	31 Januari 2022
6.	DU 517097	Rp. 924.333.300,00	28 Februari 2022
7.	DU 517098	Rp. 924.333.300,00	31 Maret 2022
8.	DU 517099	Rp. 924.333.300,00	30 April 2022
9.	DU 5170100	Rp. 924.333.300,00	31 Mei 2022
10.	EB 718410	Rp. 924.333.300,00	30 Juni 2022
11.	EB 718411	Rp. 924.333.300,00	30 Juli 2022
12.	EB 718412	Rp. 924.333.300,00	31 Agustus 2022
13.	EB 718413	Rp. 924.333.300,00	30 September 2022
14.	EB 718414	Rp. 924.333.300,00	31 Oktober 2022
15.	EB 718415	Rp. 924.333.300,00	30 November 2022

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan asli 15 (lima belas) lembar cek Bank BCA atas nama Penggugat kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu atas cek sebagai berikut:

No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
1.	DU 517092	Rp. 924.333.300,00	30 September 2021
2.	DU 517093	Rp. 924.333.300,00	30 Oktober 2021
3.	DU 517094	Rp. 924.333.300,00	30 November 2021
4.	DU 517095	Rp. 924.333.300,00	31 Desember 2021
5.	DU 517096	Rp. 924.333.300,00	31 Januari 2022
6.	DU 517097	Rp. 924.333.300,00	28 Februari 2022
7.	DU 517098	Rp. 924.333.300,00	31 Maret 2022
8.	DU 517099	Rp. 924.333.300,00	30 April 2022
9.	DU 5170100	Rp. 924.333.300,00	31 Mei 2022
10.	EB 718410	Rp. 924.333.300,00	30 Juni 2022
11.	EB 718411	Rp. 924.333.300,00	30 Juli 2022
12.	EB 718412	Rp. 924.333.300,00	31 Agustus 2022
13.	EB 718413	Rp. 924.333.300,00	30 September 2022
14.	EB 718414	Rp. 924.333.300,00	31 Oktober 2022
15.	EB 718415	Rp. 924.333.300,00	30 November 2022

5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam setiap tingkat;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang berwenang;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan salah sasaran yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 893/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 1 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak sah berupa 15 (lima belas) lembar cek Bank BCA atas nama Penggugat dengan segala akibat hukumnya, yaitu:

No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
1.	DU 517092	Rp. 924.333.300,00	30 September 2021
2.	DU 517093	Rp. 924.333.300,00	30 Oktober 2021
3.	DU 517094	Rp. 924.333.300,00	30 November 2021
4.	DU 517095	Rp. 924.333.300,00	31 Desember 2021
5.	DU 517096	Rp. 924.333.300,00	31 Januari 2022
6.	DU 517097	Rp. 924.333.300,00	28 Februari 2022

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
7.	DU 517098	Rp. 924.333.300,00	31 Maret 2022
8.	DU 517099	Rp. 924.333.300,00	30 April 2022
9.	DU 5170100	Rp. 924.333.300,00	31 Mei 2022
10.	EB 718410	Rp. 924.333.300,00	30 Juni 2022
11.	EB 718411	Rp. 924.333.300,00	30 Juli 2022
12.	EB 718412	Rp. 924.333.300,00	31 Agustus 2022
13.	EB 718413	Rp. 924.333.300,00	30 September 2022
14.	EB 718414	Rp. 924.333.300,00	31 Oktober 2022
15.	EB 718415	Rp. 924.333.300,00	30 November 2022

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan asli 15 (lima belas) lembar cek Bank BCA atas nama Penggugat kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu atas cek sebagai berikut:

No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
1.	DU 517092	Rp. 924.333.300,00	30 September 2021
2.	DU 517093	Rp. 924.333.300,00	30 Oktober 2021
3.	DU 517094	Rp. 924.333.300,00	30 November 2021
4.	DU 517095	Rp. 924.333.300,00	31 Desember 2021
5.	DU 517096	Rp. 924.333.300,00	31 Januari 2022
6.	DU 517097	Rp. 924.333.300,00	28 Februari 2022
7.	DU 517098	Rp. 924.333.300,00	31 Maret 2022
8.	DU 517099	Rp. 924.333.300,00	30 April 2022
9.	DU 5170100	Rp. 924.333.300,00	31 Mei 2022
10.	EB 718410	Rp. 924.333.300,00	30 Juni 2022
11.	EB 718411	Rp. 924.333.300,00	30 Juli 2022
12.	EB 718412	Rp. 924.333.300,00	31 Agustus 2022

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



No.	No. Cek BCA	Nominal	Jatuh Tempo
13.	EB 718413	Rp. 924.333.300,00	30 September 2022
14.	EB 718414	Rp. 924.333.300,00	31 Oktober 2022
15.	EB 718415	Rp. 924.333.300,00	30 November 2022

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 288/PDT/2023/PT SBY, tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 893/Pdt.G/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 288/PDT/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 288/PDT/2023/PT SBY, tanggal 31 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 893/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 1 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Register Nomor 893/Pdt.G/2022/PN.Sby;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan hukumnya

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat prinsipal yang telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dapat dinilai telah tidak bersungguh-sungguh dan tidak beriktikad baik dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tepat dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang provisi Penggugat dan eksepsi Tergugat maupun pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GIDEON SURYATIKA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 288/PDT/2023/PT SBY, tanggal 31 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 893/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GIDEON SURYATIKA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 288/PDT/2023/PT SBY, tanggal 31 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 893/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 1 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1630 K/Pdt/2024